

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1110/2536

นายพัลลภ สังข์โบล กับพวก  
ธนาคารทหารไทย จำกัด

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคแรก

ฎีกาของจำเลยคงอ้างเหตุอย่างเดียวกับที่อุทธรณ์โดยมิได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า ที่พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เป็นการไม่ชอบ หรือผิดพลาดข้อไหนอย่างไร แต่ประการใดเลย จึงเป็นฎีกาที่ขัดต่อ ป.วิ.พ. มาตรา 249วรรคแรก

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ นำที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๓๑๘๓ และโจทก์ที่ ๓ นำที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๕๒๘๘ จดทะเบียนจำนองไว้แก่จำเลยเพื่อประกันหนี้ในการดำเนินงานตามโครงการงานโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบางปะกง เมื่อโครงการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ สัญญาจำนองย่อมระงับไป จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดโฉนดดังกล่าว ขอให้จำเลยทำให้ที่ดินปลอดจำนอง และคืนโฉนดที่ดินแก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสามจดทะเบียนจำนองที่ดินแก่จำเลยเป็นประกันหนี้สินทุกประเภท และยังทำสัญญาค้ำประกันให้ไว้แก่จำเลยด้วย สัญญาจำนองยังไม่ระงับ จำเลยมีสิทธิยึดโฉนดที่จำนอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนถอนจำนองที่ดินโฉนดที่ ๕๓๑๘๓, ๑๐๕๒๘๘ แล้วคืนโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่กระทำให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฎีกาของจำเลยคงอ้างเหตุอย่างเดียวกับที่อุทธรณ์ โดยฎีกาของจำเลยมิได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าที่พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เป็นการไม่ชอบหรือผิดพลาดข้อใดประการใด แต่ประการใดเลยจึงเป็นฎีกาที่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ วรรคแรก ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาของจำเลย คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดแก่จำเลยค่าทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

ศาลแพ่ง - นายประกาศ บุรพางกูร

ศาลอุทธรณ์ - นายคงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ